

Satzung des Vereins „Offene Werkstatt Norderstedt“

§1 Name und Sitz

1. Der Verein trägt den Namen: Offene Werkstatt Norderstedt. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt nach erfolgter Eintragung den Zusatz „e.V.“.
2. Der Sitz des Vereins ist Norderstedt.

§2 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§3 Zweck des Vereins

1. Zweck des Vereins ist es, durch den Aufbau und den Betrieb einer nicht-kommerziellen Werkstatt für Eigenproduktionen vor Ort, welche Offene Werkstatt genannt wird, Ideen, Projekte und Tätigkeiten auf den Gebieten der Kunst und Kultur sowie der Volks- und Berufsbildung zu fördern.

2. Der Vereinszweck soll unter anderem durch folgende Mittel erreicht werden:

- Bereitstellung einer räumlichen, technischen und personellen Infrastruktur, die die Mitglieder und Besucher¹ anregt und befähigt, zum eigenen und gemeinschaftlichen Nutzen Kunst- und Designobjekte, Maschinen, Alltagsgegenstände, Ersatzteile und Eigenentwicklungen selbst zu entwerfen und herzustellen.
- Veranstaltung von Schulungen und Workshops sowie die Bildung von Arbeitsgruppen, Vermittlung von Wissen und Durchführung von Projekten und Schulungen in den Bereichen:
 - Handarbeits- und Handwerkstechniken, wie beispielsweise die Holz-, Metall- und Tonbearbeitung oder das Schneiden
 - Kunst und Design
 - Selbstbau von Werkzeugen und Maschinen
 - Elektro- und Informationstechnik, sowie Software
 - Computergestützte Entwicklung
 - die zur Umsetzung der Ideen benötigten Fertigungsverfahren und Werkstoffkunde
- Durchführung von Workshops speziell für Kinder und Jugendliche. Kooperation mit Schulen und Bildungseinrichtungen.
- Austausch mit Gruppen, Vereinen, Schulen und Institutionen der Stadt.

§4 Gemeinnützigkeit und Selbstlosigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
2. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten außer den Auslagen gem. § 8 Ziff. 5. keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

¹ Gemeint sind stets beide Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Nennung beider Formen verzichtet.

4. Sollen Personen, die nicht Vereinsmitglieder sind, für die Ausübung genau zu definierender Tätigkeiten angestellt oder ihre Tätigkeit in anderer Form entlohnt werden, so ist hierfür der Abschluss eines schriftlichen Vertrages erforderlich.
5. Eine Änderung des Vereinszweckes darf nur im Rahmen des § 3 Abs. 1 dieser Satzung erfolgen.

§5 Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereins sind ordentliche Mitglieder, Fördermitglieder und jugendliche Mitglieder.
2. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person werden, die die Ziele des Vereins unterstützt. Nur ordentliche Mitglieder haben auf der Mitgliederversammlung Stimmrecht und können in Vereinsämter gewählt werden.
3. Jugendliche Mitglieder bedürfen für ihre Mitgliedschaft der Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Sie werden mit Vollendung des 18. Lebensjahres zu ordentlichen Mitgliedern.
4. Über die Aufnahme eines Vereinsmitglieds entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem Bewerber die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet.
5. Fördermitglieder können natürliche oder juristische Personen sein. Sie unterstützen den Verein durch finanzielle Beiträge, Sachmittel, die Bereitstellung von Räumen, das Einbringen von Schlüsselkenntnissen u.a. . Sie haben nur ein Informationsrecht.
6. Der Verein erhebt für ordentliche und Fördermitglieder sowie jugendliche Mitglieder einen Mitgliedsbeitrag, der von der Mitgliederversammlung beschlossen wird.
7. Alle Mitglieder haben das Recht, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Leistungen des Vereins in Anspruch zu nehmen.
8. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
9. Der Austritt kann durch das Mitglied nur durch schriftliche Mitteilung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende erklärt werden.
10. Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, die Zivilklausel verletzt oder trotz Mahnung mit dem Mitgliedsbeitrag für 3 Monate im Rückstand bleibt, kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben gehört zu werden. Gegen den Ausschlussbeschluss kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über die die nächste Mitgliederversammlung entscheidet.

§6 Beiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Ihre Höhe und Fälligkeit wird in der Beitragsordnung geregelt, welche von der Mitgliederversammlung beschlossen wird.

§7 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

1. der Vorstand
2. die Mitgliederversammlung

§8 Der Vorstand

1. Der Vorstand im Sinne des §26 BGB besteht aus:
 - zwei Sprecher/innen
 - einem/einer Kassierer/in
2. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam.
3. Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben bis zu ihrer Amtsniederlegung, Abwahl oder Neuwahl im Amt.
4. Nur ordentliche Mitglieder können Mitglied des Vorstandes werden.
5. Die Mitglieder des Vorstandes sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Erstattung notwendiger Auslagen im Rahmen einer von der Mitgliederversammlung zu beschließenden Richtlinie über die Erstattung von Reisekosten und Auslagen.
6. Der Vorstand ist für die ihm durch die Mitgliederversammlung nach § 10 Ziff 5 übertragenen Aufgaben zuständig. Er kann Aufgaben an Mitglieder und Fachleute delegieren und Vollmachten erteilen.
7. Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren, zu unterschreiben und den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.
8. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind.
9. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.

§9 Kassenprüfung

1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer/innen. Wiederwahl ist zulässig.
2. Kassenprüfer/innen kontrollieren die Haushaltsführung. Nach Durchführung der Prüfung geben sie dem Vorstand Kenntnis von ihrem Prüfungsergebnis und erstatten der Mitgliederversammlung Bericht.
3. Kassenprüfer/innen dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein.

§10 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen.
2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens 30% der Mitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt wird.
3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt per E-Mail durch den Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens 2 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung des Einladungsschreibens. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene E-Mail-Adresse gerichtet ist.
4. Ist die Zustellung per E-Mail nicht möglich, so muss der Postweg gewählt werden.
5. Die Mitgliederversammlung ist als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan grundsätzlich für alle Vereinsaufgaben zuständig. Sie überträgt Aufgaben an den Vorstand. Ihr ist insbesondere der Rechenschaftsbericht des Vorstandes zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen.

Nicht übertragbar sind folgende Aufgaben der Mitgliederversammlung:

1. Wahl, Abwahl und Entlastung des Vorstandes
2. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes
3. Wahl der zwei Kassenprüfer/innen
4. Festsetzung der Höhe von Beiträgen und der Fälligkeit von Beiträgen
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
6. Entscheidung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen
7. Entscheidung über die Aufgaben des Vereins
8. Beschlussfassung über die Änderung der Beitragsordnung
9. Beschlussfassung über die Werkstattordnung (§14)
10. Genehmigung des Haushaltsplanes
11. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§16)

6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig sofern sie satzungsmäßig einberufen wurde und mindestens 30% der ordentlichen Mitglieder des Vereins anwesend sind.
7. Ist eine satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so kann eine weitere Mitgliederversammlung einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen ordentlichen Mitglieder beschlussfähig ist.
8. Sofern keine gesetzlichen Vorgaben oder Regelungen in der Satzung entgegenstehen, werden Beschlüsse der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Auf entsprechenden Antrag ist ein Beschluss in geheimer Abstimmung zu treffen.
9. Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann persönlich ausgeübt werden.

Das Stimmrecht kann durch schriftliche Vollmacht auf ein anderes ordentliches Mitglied übertragen werden. Die Vollmacht ist nur wirksam, wenn sie dem Vorstand vor Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung vorgelegt wurde. Kein Mitglied darf aber mehr als drei Stimmen auf sich vereinen. Die Stimmrechtsübertragung kann nur für die jeweilige Mitgliederversammlung insgesamt erteilt werden. Die eigene und die übertragenen Stimmen können nur einheitlich abgegeben werden.

Beschlüsse , die nicht gem. § 10 Ziff. 5 von der Mitgliederversammlung gefasst werden müssen, können auch schriftlich gefasst werden. Dazu wird die Beschlussvorlage allen ordentlichen Mitgliedern schriftlich oder per Textform (E-Mail oder geeignetes Onlinetool) mit einer dreiwöchigen Frist zur Stimmabgabe vorgelegt. Stimmabgaben erfolgen auf dem gleichen Weg wie die Beschlussvorlage. Stimmabgaben, die nicht bis zum Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten als Enthaltungen.

10. Anträge über die Abwahl des Vorstandes, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.
11. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied zu Beginn der Mitgliederversammlung beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu machen.

12. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.
13. Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. Nichtmitglieder können auf Antrag durch Beschluss der Mitgliederversammlung zugelassen werden.
14. Die vorzeitige Abwahl des Vorstandes kann nur mit mindestens 2/3-Mehrheit aller ordentlichen Vereinsmitglieder beschlossen werden.

§11 Wahlen

Alle Wahlen sind geheim durchzuführen.

§12 Satzungsänderungen

1. Zur Änderung der Satzung ist eine 3/4-Mehrheit der zur Mitgliederversammlung erschienenen ordentlichen Mitglieder nötig.
2. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigelegt worden ist. Daneben gilt die Ausnahmeregelung des §10 Ziff. 9..
3. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand ohne die Voraussetzung der Ziffer 1. und 2. und § 10 Ziff.9 von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

§13 Beurkundung von Beschlüssen der Vereinsorgane

1. Über die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift über die Beschlüsse des Vorstandes ist, von zwei Vorstandsmitgliedern, die Niederschrift über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist von dem die Sitzung leitenden Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.
2. Die Niederschriften sind den Vereinsmitgliedern zur Verfügung zu stellen.
3. Die Niederschriften sind in der Folgesitzung durch das entsprechende Organ zu bestätigen.

§14 Werkstattordnung

Die Werkstattordnung regelt das Miteinander in der Offenen Werkstatt. Insbesondere enthält sie die Hausordnung und Hinweise zur Versicherung. Sie enthält in jedem Fall die Zivilklausel. Die Werkstattordnung wird von der Mitgliederversammlung beschlossen.

§15 Zivilklausel

Die Tätigkeit des Vereins beschränkt sich ausschließlich auf zivile Zwecke. Aus diesem Grund ist es verboten, in der Offenen Werkstatt Waffen bzw. Waffenteile herzustellen oder Konstruktionen, die die Herstellung von Waffen oder Waffenteilen ermöglichen, zu verteilen oder anzufertigen.

§16 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung

1. Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.
2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für wissenschaftliche und/oder erzieherische Tätigkeiten im Bereich der Erforschung und Verwendung von Werkstoffen und Materialien jeglicher Art.

Norderstedt, den 16. Januar 2020

Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift
Name:	Unterschrift